

**МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
«МОСКОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ О.Е. КУТАФИНА (МГЮА)»**

Кафедра теории государства и права

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ ПРАВА

Б1.В.14

год набора – 2023

Код и наименование

направления подготовки: 40.03.01 Юриспруденция

**Уровень высшего
образования:**

бакалавриат

**Направленность
(профиль) ОПОП ВО:**

юриспруденция

Форма (формы) обучения:

очная, очная (ускоренное обучение на базе СПО), очно-заочная, очно-заочная (ускоренное обучение на базе СПО); очно-заочная (ускоренное обучение на базе ВО); очно-заочная - группа выходного дня; заочная¹, заочная (ускоренное обучение на базе СПО), заочная (ускоренное обучение на базе ВО); заочная (ускоренное обучение на базе ВО - группа выходного дня).

Квалификация:

бакалавр

Москва – 2023

¹Обучение по программе бакалавриата допускается в заочной форме лиц, имеющих среднее профессиональное образование по специальности, входящей в укрупненную группу специальностей среднего профессионального образования 40.00.00 Юриспруденция или при получении лицами второго или последующего высшего образования.

Программа утверждена на заседании кафедры Теории государства и права, протокол № 9 от «30» марта 2023 года.

Авторы:

Радько Т.Н. – доктор юридических наук, профессор кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Барзилова И.С. – доктор юридических наук, профессор кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Минаева А.И. – ассистент кафедры теории государства и права Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА)

Рецензент:

Мочалова В.А. – кандидат юридических наук, глава администрации МО Войковский, действительный муниципальный советник первого класса.

Радько Т.Н.

Проблемы теории права: рабочая программа дисциплины (модуля)/Т.Н. Радько, И.С. Барзилова, Минаева А.И. — М.: Издательский центр Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВО

©Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА), 2023

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Цели и задачи освоения дисциплины (модуля)

Целью освоения дисциплины (модуля) является овладение знаниями об общих и специфических закономерностях происхождения, развития и функционирования государства и права, формирование целостного восприятия государственности как необходимой формы существования социально-дифференцированного общества, формирование правового мировоззрения.

Обращение к проблемам права на старших курсах обучения является важным этапом подготовки высококвалифицированных юристов. Право – явление очень сложное, при его исследовании используются разные подходы. Лишь на старших курсах после изучения отраслевых юридических наук возможно обращение к наиболее важным вопросам права. Юрист высокой квалификации должен знать те вопросы, которые не только вызывают научные споры, но и имеют практическое значение, а также уметь сформулировать по ним собственное мнение.

Задачами освоения дисциплины (модуля) являются:

- выработка у обучающихся умения самостоятельно анализировать специальную общетеоретическую научную литературу и давать ей адекватную научную оценку,
- выработка у обучающихся умения правильно толковать и применять нормативные правовые акты и другие источники юридических норм,
- выработка навыков и приемов самостоятельной работы с научным и законодательным материалом;
- изучение основных закономерностей и тенденций развития государственно-правовой формы организации общества;
- формирование у выпускников высокой правовой культуры и профессионального мышления, подготовка к государственной итоговой аттестации.
- овладение основами юридической техники.

Область профессиональной деятельности обучающихся включает: разработку и реализацию правовых норм; обеспечение законности и правопорядка; правовое обучение и правовое воспитание.

Учитывая, что объектами профессиональной деятельности обучающихся являются общественные отношения в сфере реализации правовых норм и решение вопросов обеспечения законности и правопорядка, по направлению подготовки Юриспруденция в рамках изучения дисциплины (модуля) «Проблемы теории права» обучающийся готовится к решению задач правоприменительного типа профессиональной деятельности. При прохождении дисциплины (модуля) комплексно решаются вопросы повышения общей правовой культуры обучающихся.

1.2. Место дисциплины (модуля) в структуре ОПОП ВО

Дисциплина (модуль) «Проблемы теории права» относится к части, формируемой участниками образовательных отношений дисциплин Блока 1 «Дисциплины (модули)» основной профессиональной образовательной программы высшего образования.

Дисциплина (модуль) «Проблемы теории права» занимает важное место в процессе воспитания правового сознания и правовой культуры обучающихся, и служит теоретико-методологической основой для более углубленного освоения юридических дисциплин (модулей).

Изучение позволит лучше понимать общественно-политические процессы, происходящие на современном этапе государственно-правового развития, и ориентироваться в действующем законодательстве.

«Проблемы теории права» совместно с иными учебными дисциплинами (модулями), и рядом других, специализированных учебных дисциплин (модулей), образуют группу наук, которая обеспечивает глубокое теоретическое знание и понимание сущности прав, без освоения которого невозможно предметное изучение отраслевых учебных дисциплин (модулей), а также применение действующего законодательства на практике.

Дисциплина (модуль) «Проблемы теории права» имеет междисциплинарный характер.

Структура и содержание дисциплины (модуля) отражает уровень разработки отдельных предметов и тем общенаучных и специальных юридических дисциплин (модулей) – философии, логики, теории государства.

Слушателям необходимо иметь представление о месте и роли «Проблемы теории права» в общей системе профессионального юридического образования. Поэтому структура программы дисциплины (модуля) по составу и логическому расположению предметных тем должна выступать в качестве теоретико-методологического ориентира, как для аудиторной, так и самостоятельной работы. Дисциплина (модуль) «Проблемы теории права» относится к числу завершающих процесс обучения по направлению подготовки 40.03.01 Юриспруденция.

1.3. Формируемые компетенции и индикаторы их достижения (планируемые результаты освоения дисциплины (модуля))

По итогам освоения дисциплины (модуля) обучающийся должен обладать следующими компетенциями:

Универсальная компетенция:

— способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач (УК-1);

Профессиональная компетенция:

— способен разрабатывать проекты нормативных правовых актов, правовые нормы для различных уровней нормотворчества и сфер профессиональной деятельности, оценивать возможные правовые риски реализации нормативных

предписаний или иных решений, необходимость изменения нормативных правовых актов и обосновывать такие изменения (ПК-1).

В приведенной ниже таблице перечисляются формулировки компетенций (закрепленные за дисциплиной в учебном плане), индикаторы достижения компетенций и результаты обучения.

Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Код и наименование формируемых компетенций	Индикатор достижения компетенций (планируемый результат освоения дисциплины (модуля))
Модуль 1		
Тема 1. Проблемы правового понимания в современной науке. Сущность и социальное назначение права.	УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.	ИУК 1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие ИУК 1.2. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи ИУК 1.3. Рассматривает различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки ИУК 1.4. Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки ИУК 1.5. Определяет и оценивает практические последствия возможных решений задачи
Тема 2. Теория правоотношений	ПК-1 Способен разрабатывать проекты нормативных правовых актов, правовые нормы для различных уровней нормотворчества и сфер профессиональной деятельности, оценивать возможные правовые риски реализации нормативных предписаний или иных решений, необходимость изменения нормативных правовых актов и обосновывать такие изменения	ИПК 1.1 Выявляет пробелы и коллизии действующего законодательства и владеет способами их преодоления и устранения ИПК 1.2 Понимает сущность и уровни нормотворческого процесса, выделяет стадии и участников нормотворческой процедуры ИПК 1.3 Определяет роль и компетенцию участников нормотворческой процедуры, оценивает правомерность их решений и действий ИПК 1.4 Демонстрирует знание основных приемов законодательной техники при разработке нормативных правовых актов ИПК 1.5 Понимает значение правовой экспертизы нормативных правовых актов, способен принять участие в ее проведении.
Тема 3. Проблемы системы современного российского права	УК-1 Способен осуществлять поиск, критический анализ и синтез информации, применять системный подход для решения поставленных задач.	ИУК 1.1. Анализирует задачу, выделяя ее базовые составляющие ИУК 1.2. Находит и критически анализирует информацию, необходимую для решения поставленной задачи ИУК 1.3. Рассматривает различные варианты решения задачи, оценивая их достоинства и недостатки ИУК 1.4. Грамотно, логично, аргументированно формирует собственные суждения и оценки ИУК 1.5. Определяет и оценивает практические последствия возможных решений задачи ИПК 1.1 Выявляет пробелы и коллизии действующего законодательства и владеет способами их преодоления и устранения

	ПК-1 Способен разрабатывать проекты нормативных правовых актов, правовые нормы для различных уровней нормотворчества и сфер профессиональной деятельности, оценивать возможные правовые риски реализации нормативных предписаний или иных решений, необходимость изменения нормативных правовых актов и обосновывать такие изменения	ИПК 1.2 Понимает сущность и уровни нормотворческого процесса, выделяет стадии и участников нормотворческой процедуры ИПК 1.3 Определяет роль и компетенцию участников нормотворческой процедуры, оценивает правомерность их решений и действий ИПК 1.4 Демонстрирует знание основных приемов законодательной техники при разработке нормативных правовых актов ИПК 1.5 Понимает значение правовой экспертизы нормативных правовых актов, способен принять участие в ее проведении.
Модуль 2		
Тема 4. Теория юридической ответственности	ПК-1 Способен разрабатывать проекты нормативных правовых актов, правовые нормы для различных уровней нормотворчества и сфер профессиональной деятельности, оценивать возможные правовые риски реализации нормативных предписаний или иных решений, необходимость изменения нормативных правовых актов и обосновывать такие изменения	ИПК 1.1 Выявляет пробелы и коллизии действующего законодательства и владеет способами их преодоления и устранения ИПК 1.2 Понимает сущность и уровни нормотворческого процесса, выделяет стадии и участников нормотворческой процедуры ИПК 1.3 Определяет роль и компетенцию участников нормотворческой процедуры, оценивает правомерность их решений и действий ИПК 1.4 Демонстрирует знание основных приемов законодательной техники при разработке нормативных правовых актов ИПК 1.5 Понимает значение правовой экспертизы нормативных правовых актов, способен принять участие в ее проведении
Тема 5. Правотворчество и проблемы его совершенствования	ПК-1 Способен разрабатывать проекты нормативных правовых актов, правовые нормы для различных уровней нормотворчества и сфер профессиональной деятельности, оценивать возможные правовые риски реализации нормативных предписаний или иных решений, необходимость изменения нормативных правовых актов и обосновывать такие изменения	ИПК 1.1 Выявляет пробелы и коллизии действующего законодательства и владеет способами их преодоления и устранения ИПК 1.2 Понимает сущность и уровни нормотворческого процесса, выделяет стадии и участников нормотворческой процедуры ИПК 1.3 Определяет роль и компетенцию участников нормотворческой процедуры, оценивает правомерность их решений и действий ИПК 1.4 Демонстрирует знание основных приемов законодательной техники при разработке нормативных правовых актов ИПК 1.5 Понимает значение правовой экспертизы нормативных правовых актов, способен принять участие в ее проведении.

Тема 6. Правосознание и правовая культура	ПК-1 Способен разрабатывать проекты нормативных правовых актов, правовые нормы для различных уровней нормотворчества и сфер профессиональной деятельности, оценивать возможные правовые риски реализации нормативных предписаний или иных решений, необходимость изменения нормативных правовых актов и обосновывать такие изменения	ИПК 1.1 Выявляет пробелы и коллизии действующего законодательства и владеет способами их преодоления и устранения ИПК 1.2 Понимает сущность и уровни нормотворческого процесса, выделяет стадии и участников нормотворческой процедуры ИПК 1.3 Определяет роль и компетенцию участников нормотворческой процедуры, оценивает правомерность их решений и действий ИПК 1.4 Демонстрирует знание основных приемов законодательной техники при разработке нормативных правовых актов ИПК 1.5 Понимает значение правовой экспертизы нормативных правовых актов, способен принять участие в ее проведении.
Тема 7. Актуальные проблемы теории прав человека	ПК-1 Способен разрабатывать проекты нормативных правовых актов, правовые нормы для различных уровней нормотворчества и сфер профессиональной деятельности, оценивать возможные правовые риски реализации нормативных предписаний или иных решений, необходимость изменения нормативных правовых актов и обосновывать такие изменения	ИПК 1.1 Выявляет пробелы и коллизии действующего законодательства и владеет способами их преодоления и устранения ИПК 1.2 Понимает сущность и уровни нормотворческого процесса, выделяет стадии и участников нормотворческой процедуры ИПК 1.3 Определяет роль и компетенцию участников нормотворческой процедуры, оценивает правомерность их решений и действий ИПК 1.4 Демонстрирует знание основных приемов законодательной техники при разработке нормативных правовых актов ИПК 1.5 Понимает значение правовой экспертизы нормативных правовых актов, способен принять участие в ее проведении

В результате освоения дисциплины (модуля) «Проблемы теории права» обучающийся должен:

знать:

— понятие и основные признаки права, связь теории права и правопонимания; традиционное и современное понимание права; реалистическое и идеалистическое понимание права, позитивистские и непозитивистские версии и школы понимания права;

— понятие права в различных версиях правопонимания; социальные, политические и социокультурные основания права; формальное и содержательное определение понятия права; право как социальное, политическое и идеологическое явление, категория и институт;

— сущность и социальное назначение права; объективное и субъективное в праве; сущее и должное в праве; монистическая и плюралистическая концепции права; объективное и субъективное право; антиномические конструкции в праве; исторические типы права; принципы права; функции права;

— понятие и классификацию правоотношений, структуру правоотношений; связь правоотношения и юридической нормы, правоотношения и юридического факта; место правоотношения в механизме правового регулирования;

— субъекты правоотношения, понятие, виды, правоспособность, дееспособность, деликтоспособность, правосубъектность, правовой статус и правовое положение; содержание правоотношения, субъективные права и субъективные (юридические) обязанности; объекты правоотношений, монистическая и плюралистическая теории;

— понятие и классификация юридических фактов, установление и доказывание юридических фактов, фиксация и удостоверение юридических фактов;

— понятие системы права и структурные элементы системы права, правовые общности; основания построения системы права, предмет и метод правового регулирования; классификацию отраслей права;

— публичное и частное право, материальное и процессуальное право, национальное и международное право; понятие системы законодательства, соотношение системы права и системы законодательства; правовая система и система права;

— понятие и виды юридической ответственности, основания юридической ответственности, ее меры и принципы осуществления; обстоятельства, исключающие юридическую ответственность, и основания освобождения от нее;

— понятие правотворчества, его соотношение с правообразованием, соотношение понятий нормотворчество, правотворчество и законотворчество; виды правотворчества, законотворчество и подзаконное правотворчество; правотворческий процесс: понятие, стадии;

— порядок опубликования и вступления в юридическую силу нормативно-правовых актов; действие нормативно-правового акта во времени, пространстве и по кругу лиц; систематизацию нормативно-правовых актов: понятие и виды;

— понятие правового сознания и правовой культуры; функции и структуру правосознания, историческую типологию правосознания; функции и структуру правовой культуры, историческую типологию правовой культуры;

— соотношение правовой идеологии и права как идеологического явления; правовой нигилизм, правовой идеализм и правовой реализм;

— понятие прав и свобод человека и гражданина, эволюцию концепции прав человека; систему прав человека и гражданина, соотношение прав и обязанностей; понятие и формы защиты прав человека.

уметь:

— показать влияние разных подходов в исследовании права на правопонимание, а также определение его сущности и социального назначения; определить связь политической теории, социологической теории и юридической теории с понятием права;

— охарактеризовать составные элементы права: правовые идеи, правовые нормы, правовые ценности, нормативные факты; определить соотношение в праве коллективного и индивидуального, реального и трансцендентального, материального и идеального, общесоциального и классового; охарактеризовать обычное право, судебное право, законодательное право, социальное и позитивное право; раскрыть принципы и функции права с учетом различных подходов к изучению права;

— определить соотношение нормы права и правоотношения, правоотношения и общественного отношения; на основе законодательства Российской Федерации изучить вопросы правосубъектности, правоспособности, дееспособности и деликтоспособности субъектов правоотношения;

— определить взаимосвязь субъективного права и юридической обязанности; рассмотреть объект правоотношения с точки зрения современного российского права; дать теоретико-правовую оценку правоотношению; определить юридический факт или фактический состав, необходимый для возникновения какого-либо правоотношения, а также способ его фиксации и удостоверения;

— охарактеризовать отдельные элементы системы права, в т.ч. правовые институты, субинституты, подотрасли, отрасли права; показать взаимосвязь элементов системы права на примере российского права, определить материальные и формальные критерии деления права на отрасли; провести классификацию отраслей права;

— дать предметную, институциональную и функциональную характеристику отраслей права в правовой системе Российской Федерации; определить элементы системы законодательства Российской Федерации, на примере правовой системы Российской Федерации показать соотношение системы права и системы законодательства;

— показать отличия юридической ответственности от иных мер государственного принуждения, охарактеризовать ее цели и функции. Рассмотреть вопрос о наличии или отсутствии оснований для привлечения лица к юридической ответственности на конкретном примере;

— охарактеризовать различные подходы к пониманию правотворчества, а также специфику правотворчества применительно к различным типам правовых систем; показать отличительные особенности отдельных видов правотворчества, а также специфику правотворческого процесса применительно к разным видам правотворчества;

— определить субъектов правотворчества в Российской Федерации, а также порядок опубликования и вступления в юридическую силу нормативно-правовых актов на территории Российской Федерации, пределы действия нормативно-правовых актов на территории Российской Федерации;

— охарактеризовать специфику инкорпорации, консолидации и кодификации как видов систематизации нормативно-правовых актов;

— определить влияние правовой культуры и правового сознания на правовое регулирование, его границы и эффективность; выявить общее и особенное в правовом сознании и правовой культуре; охарактеризовать состояние правосознания и правовой культуры в современной России;

— определить различия теоретических подходов в исследовании взаимоотношений между государством и личностью; определить возможные способы защиты прав человека и гражданина; работать с международно-правовыми и национальными актами в области защиты прав человека.

Владеть:

— юридической и научной терминологией, навыками работы с правовыми актами и научной литературой, навыками анализа изучаемых государственно-правовых, а также иных социальных явлений и процессов, правовых документов;

— навыками реализации норм материального и процессуального права, навыками анализа правоприменительной и правоохранительной практики;

— методом сравнительного и системного анализа; навыками принятия необходимых мер защиты прав человека и гражданина.

II. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Объем дисциплины (модуля) «Проблемы теории права» составляет 2 з. е., 72 академических часа. Форма промежуточной аттестации – зачет.

2.1. Тематические планы

2.1.1. Тематический план для очной формы/ для очной формы (ускоренное обучение на базе СПО)

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	Семестр / триместр	Виды учебной деятельности и объем (в ак. часах)			Технология образователь- ного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежуточного контроля
			Лекции	Практич. занятия	СР		
1	Проблемы право- понимания в совре- менной науке. Сущность и соци- альное назначение права.	8/В	2	2	10	Управляемая дискуссия	Контрольные за- дания
2	Теория правоотно- шений	8/В	4	2	7	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
3	Проблемы системы современного рос- сийского права	8/В	2	2	5	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1						Тестирование, решение практических заданий	

4	Теория юридической ответственности	8/В	2	2	7	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
5	Правотворчество и проблемы его совершенствования	8/В	4	2	5	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
6	Правосознание и правовая культура	8/В		2	5	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
7	Актуальные проблемы теории прав человека	8/В		2	5	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1						Тестирование, решение практических заданий	
Всего по ОФО/ОФУО (на базе СПО)			14	14	44		Зачет

**2.1.2. Тематический план для очно-заочной формы обучения/
для очно-заочной формы- группа выходного дня**

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/ триместр	Виды учебной деятельности и объем (в ак. часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежуточного контроля
			лекции	практич занятия	СР		
1	Проблемы правопонимания в современной науке. Сущность и социальное назначение права.	D/D	4	2	8	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
2	Теория правоотношений	D/D	2	2	8	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
3	Проблемы системы современного российского права	D/D		2	8	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1						Тестирование, решение практических заданий	
4	Теория юридической ответственности	D/D	2	2	8	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
5	Правотворчество и проблемы его совершенствования	D/D		2	8	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
6	Правосознание и правовая культура	D/D		2	6	Управляемая дискуссия	Контрольные задания

7	Актуальные проблемы теории прав человека	D/D			6	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1						Тестирование, решение практических заданий	
	Всего по ОЗФО/ОЗФО ГВД		8	12	52		Зачет

2.1.3. Тематический план для очно-заочной формы (ускоренное обучение на базе СПО)

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/триместр	Виды учебной деятельности и объем (в ак. часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежуточного контроля
			лекции	практич занятия	СР		
1	Проблемы правопонимания в современной науке. Сущность и социальное назначение права.	8	2	2	8	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
2	Теория правоотношений	8	2	2	8	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
3	Проблемы системы современного российского права	8		2	8	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1						Тестирование, решение практических заданий	
4	Теория юридической ответственности	8	2	2	8	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
5	Правотворчество и проблемы его совершенствования	8		2	8	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
6	Правосознание и правовая культура	8		2	8	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
7	Актуальные проблемы теории прав человека	8			6	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1						Тестирование, решение практических заданий	
	Всего по ОЗФУО на базе СПО		6	12	54		Зачет

2.1.4. Тематический план для очно-заочной формы (ускоренное обучение на базе ВО)

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	семестр/ триместр	Виды учебной деятельности и объем (в ак. часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежуточного контроля
			лекции	практич занятия	СР		
1	Проблемы право- понимания в совре- менной науке. Сущность и соци- альное назначение права.	8	2	2	8	Управляемая дискуссия	Контрольные за- дания
2	Теория правоотно- шений	8	4	2	9	Управляемая дискуссия	Контрольные за- дания
3	Проблемы системы современного рос- сийского права	8		4	9	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1						Тестирование, решение практических заданий	
4	Теория юридиче- ской ответственно- сти	8			9	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
5	Правотворчество и проблемы его со- вершенствования	8			9	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
6	Правосознание и правовая культура	8			8	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
7	Актуальные про- блемы теории прав человека	8			6	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1						Тестирование, решение практических заданий	
	Всего по ОЗФУО (на базе ВО)		6	8	58		Зачет

**2.1.5. Тематический план для заочной формы обучения /
для заочной формы (ускоренное обучение на базе СПО)**

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	курс	Виды учебной деятельности и объем (в ак. часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежуточного контроля
			лекции	практич занятия	СР		
1	Проблемы право- понимания в совре- менной науке.	5/3		2	8	Управляемая дискуссия	Контрольные задания

	Сущность и социальное назначение права.						
2	Теория правоотношений	5/3	2	2	8	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
3	Проблемы системы современного российского права	5/3		2	8	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1						Тестирование, решение практических заданий	
4	Теория юридической ответственности	5/3			9	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
5	Правотворчество и проблемы его совершенствования	5/3			9	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
6	Правосознание и правовая культура	5/3			8	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
7	Актуальные проблемы теории прав человека	5/3			8	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1						Тестирование, решение практических заданий	
	Всего по ЗФО / ЗФУО (на базе СПО)		2	6	60	Зачет (4 ак.ч. на подготовку и сдачу зачета)	

**2.1.6. Тематический план для очно-заочной формы
(ускоренное обучение на базе ВО)**

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	курс	Виды учебной деятельности и объем (в ак. часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежуточного контроля
			лекции	практич занятия	СР		
1	Проблемы правопонимания в современной науке. Сущность и социальное назначение права.	3		2	8	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
2	Теория правоотношений	3	2		9	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
3	Проблемы системы современного российского права	3		2	9	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1						Тестирование, решение практических заданий	

4	Теория юридической ответственности	3			9	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
5	Правотворчество и проблемы его совершенствования	3			9	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
6	Правосознание и правовая культура	3			9	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
7	Актуальные проблемы теории прав человека	3			9	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1						Тестирование, решение практических заданий	
	Всего по ЗФУО (на базе ВО)		2	4	62	Зачет (4 ак.ч. на подготовку и сдачу зачета)	

2.1.7. Тематический план для заочной формы (ускоренное обучение на базе ВО - группа выходного дня)

№ п/п	Разделы (темы) дисциплины (модуля)	курс	Виды учебной деятельности и объем (в ак. часах)			Технология образовательного процесса	Форма текущего контроля/ Форма (формы) промежуточного контроля
			лекции	практич занятия	СР		
1	Проблемы правопонимания в современной науке. Сущность и социальное назначение права.	3	4	2	8	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
2	Теория правоотношений	3		2	8	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
3	Проблемы системы современного российского права	3			8	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1						Тестирование, решение практических заданий	
4	Теория юридической ответственности	3			9	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
5	Правотворчество и проблемы его совершенствования	3			9	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
6	Правосознание и правовая культура	3			9	Управляемая дискуссия	Контрольные задания
7	Актуальные проблемы теории прав человека	3			9	Управляемая дискуссия	Контрольные задания

Контрольная проверка уровня знаний по итогам модуля БМ 1						Тестирование, решение практических заданий
	Всего по ЗФУО (на базе ВО – ГВД)		4	4	60	Зачет (4 ак.ч. на подготовку и сдачу зачета)

Содержание дисциплины (модуля)

Тема 1. Проблемы правопонимания в современной науке. Сущность и социальное назначение права.

Основные концепции о сущности, содержании и социальном назначении права. Развитие правопонимания в отечественной юридической науке.

Классовое и общесоциальное в праве. Функции права.

Право и экономика. Правовое и экономическое регулирование.

Право и политика. Право в системе политического регулирования. Воздействие на политику.

Право и мораль. Противоречия между нормами права и нормами морали. Право и справедливость. Право и свобода. Право и равенство.

Тема 2. Теория правоотношений

Общее учение о правоотношениях и его развитие в современных условиях. Отраслевые науки о правоотношениях: общее и особенное в понимании правоотношений, их состава и содержания.

Дифференциация правоотношений: теория и практика, влияние на другие правовые явления.

Материальные и процессуальные правоотношения. Взаимодействие материальных и процессуальных правоотношений на современном этапе развития права.

Общие и конкретные правоотношения. Проблема действия права вне правоотношений. Правоотношения в области публичного и частного права, их взаимодействие.

Регулятивные и охранительные правоотношения в условиях современного правопорядка. Роль и значение субъективных прав и юридических обязанностей. Их характер в регулятивных и охранительных правоотношениях. Проблемы укрепления и защиты правового статуса субъектов права, охраны правопорядка.

Основные научные подходы к понятию объекта правоотношения. Объекты в имущественных и неимущественных правоотношениях. Объекты процессуальных правоотношений. Расширение объектов правоотношений.

Тема 3. Проблемы формирования системы современного российского права

Учение о системе российского права и его развитие в современной науке. Научные дискуссии о системе российского права в юридической литературе.

Структура современного российского права.

Основные критерии классификации норм права по отраслям, оценка их значения в юридической науке и практической деятельности. Правовые режимы. Подотрасли права и правовые институты как элементы современной системы права, критерии их выделения. Базовые, комплексные и межотраслевые институты права.

Место системы права в правовой системе общества. Система права и система законодательства.

Перспективы формирования новых отраслей права. Проблемы выделения комплексных отраслей права.

Влияние структуры права и законодательства на специализацию юристов в современных условиях, значение информатизации права.

Тема 4. Теория юридической ответственности

Основные подходы к понятию ответственности в юридической науке.

Ретроспективная (негативная) и позитивная юридическая ответственность.

Долг и ответственность.

Свобода и ответственность.

Презумпция невиновности и юридическая ответственность.

Ответственность государства перед гражданами. Конституционная ответственность.

Тема 5. Правотворчество и проблемы его совершенствования

Правообразование и правотворчество. Источники (формы) права: основные и вторичные. Правовая доктрина. Особенности правотворчества в различных правовых системах.

Правотворчество в Российской Федерации: понятие, субъекты, виды. Современная организация правотворческого процесса.

Нормативные правовые акты, отражение их признаков в теории, правотворческой и правоприменительной практике. Проблема соотношения нормативных правовых актов. Иерархия, коллизии и оговорки.

Разъяснения высших судебных инстанций и иные регулятивные проявления судебной практики. Акты Конституционного Суда РФ, их место в системе правовых актов.

Акты органов местного самоуправления: проблема распределения полномочий в области социального регулирования.

Локальное правотворчество.

Актуальные вопросы действия нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Правовые иммунитеты.

Тема 6. Правосознание и правовая культура

Правовое сознание и правовая культура: общее и особенное.

Понятие, функции и структура правосознания. Историческая типология правосознания.

Понятие, функции и структура правовой культуры. Историческая типология правовой культуры.

Правовая идеология и право как идеологическое явления: соотношение понятий.

Правовой нигилизм: понятие, структура и формы правового нигилизма.

Правовой идеализм: понятие, структура и формы правового идеализма.

Правовой реализм: понятие, структура и формы правового реализма.

Тема 7. Актуальные проблемы теории прав человека

Права человека: сущность и понятие. Становление и развитие идеи прав человека.

Система прав человека, поколения прав человека; их закрепление в системе действующего права. Место личных, политических и социально-экономических прав в системе прав человека. Новые институт прав человека.

Правовой статус личности и его совершенствование в современных условиях. Гарантии прав человека, проблемы их укрепления и расширения.

Ограничение прав человека. Политические обязанности.

Правосудие как форма (способ) защиты прав человека.

Международное сотрудничество в обеспечении прав человека: современные тенденции.

2.2. Занятия лекционного типа

Тема. Проблемы правопонимания в современной науке. Сущность и социальное назначение права

Содержание:

1. Обзор основных концепций правопонимания.
2. Направления («школы») правопонимания в отечественной юридической науке.
3. Сущность и социальное назначение права, его признаки и принципы.
4. Право и экономика. Право и политика. Право и мораль.
5. Основные правовые ценности.

Задания для подготовки:

При подготовке к лекции обучающиеся должны освоить основы естественно-правового, исторического, социологического, нормативистского, психологического и марксистского подходов к сущности и содержанию права. Это позволит более глубоко познать проблематику отечественного правопонимания, уровень решения проблем сущности и содержания права.

Тема. Теория правоотношений

Содержание:

1. Общее учение о правоотношениях. Место правоотношений в механизме реализации норм права.
2. Правоотношения в отдельных отраслях права. Современная типология правоотношений.
3. Основные подходы к пониманию объекта правоотношения. Объекты в имущественных и неимущественных правоотношениях.

Задания для подготовки:

Право – особый, официальный регулятор общественных отношений. Регулируя общественные отношения, право тем самым придает им правовую форму. Правоотношения – следствие действия права как социального и государственного института. Право регулирует далеко не все, а лишь наиболее принципиальные отношения, имеющие существенное значение для интересов государства, общества, нормальной жизнедеятельности людей. При подготовке к лекции обучающиеся должны повторить вопросы, касающиеся понятия и признаков права, системы права, юридической техники, функций и механизма государства, что позволит им более детально уяснить понятие и признаки правоотношений как особого вида общественных отношений, рассмотреть их структуру, провести видовую градацию.

Тема. Проблемы системы современного российского права

Содержание:

1. Учение о системе российского права и его развитие в современной науке.
2. Структура современного российского права. Основные критерии классификации норм права по отраслям
3. Место системы права в правовой системе общества. Перспективы формирования новых отраслей права.
4. Система права и система законодательства.

Задания для подготовки:

Изучение данной темы предполагает наличие у обучающихся знаний по вопросам понятия, признаков и функций права, правовых норм, систематизации права, понятие и видов правотворчества, источников права, юридической техники. Системность – общее свойство всех типов права. Система права показывает, из каких элементов, частей состоит право и как они соотносятся между собой. Под системой права понимается внутренняя его структура, складывающаяся объективно как отражение реально существующих и развивающихся общественных отношений. Фактический социальный строй общества, государства определяет ту или иную систему права, его отрасли, институты. Структура права предопределена в конечном счете характером общественных отношений на том или ином этапе исторического развития.

Тема. Теория юридической ответственности

Содержание:

1. Основные подходы к понятию ответственности в юридической науке.
2. Ретроспективная (негативная) и позитивная юридическая ответственность.
3. Долг и ответственность. Свобода и ответственность. Презумпция невиновности и юридическая ответственность.
4. Ответственность государства перед гражданами.

Задания для подготовки:

При подготовке к лекции обучающимся необходимо повторить материал, касающийся вопросов понятия и принципов права, реализации права, правоотношений, правомерного поведения и правонарушений. Особое внимание важно уделить понятию, признакам и видам правонарушений, их юридическому составу.

Поведение человека должно быть социально полезным, общество обладает правом на социальный контроль за действиями своих членов. Только таким образом можно обеспечить порядок и организованность в обществе. Слушателям важно уяснить понятия и признаки юридической ответственности, понимаемой как необходимость для виновного лица подвергнуться мерам государственного воздействия, претерпеть определенные отрицательные последствия.

Тема. Правотворчество и проблемы его совершенствования

Содержание:

1. Правообразование и правотворчество. Источники (формы) права: основные и вторичные.
2. Правотворчество в Российской Федерации: понятие, субъекты, виды.
3. Нормативные правовые акты, отражение их признаков в теории, правотворческой и правоприменительной практике.
4. Разъяснения высших судебных инстанций и иные регулятивные проявления судебной практики.
5. Акты органов местного самоуправления. Локальное правотворчество.
6. Актуальные вопросы действия нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.

Задания для подготовки:

Правотворчество – это деятельность прежде всего государственных органов по принятию, изменению и отмене юридических норм. Сущность правотворчества состоит в возведении государственной воли в нормы права, в форму юридических предписаний, имеющих общеобязательный характер. Правотворчество заключается в принятии новых норм права, отмене либо совершенствовании старых путем внесения изменений и дополнений.

Правотворчество относится к основным функциям государства, поэтому при подготовке к лекции обучающиеся должны повторить пройденный материал, касающийся функций и механизма государства, понятия и признаков права, понятиях права в различных версиях правопонимания.

2.3. Занятия семинарского типа

Тема 1. Проблемы правопонимания в современной науке. Сущность и социальное назначение права

Содержание:

1. Основные концепции о сущности, содержании и социальном назначении права. Классовое и общесоциальное в праве.
2. Функции права.

3. Право и экономика. Право и политика. Право и мораль.
4. Право и свобода. Право и равенство

Задания для подготовки:

1. усвоить в полном объеме и повторить лекционный материал, уделяя особое внимание проблеме неоднозначности трактовки сущности права и многообразии его функций;

2. изучить рекомендованную по теме занятия литературу.

При подготовке к практическому занятию по данной теме необходимо иметь в виду:

— исходные представления о праве связаны с правопониманием, выступающим главным методологическим и мировоззренческим ориентиром в изучении данного явления и категории;

— различным версиям правопонимания корреспондируют различные подходы в исследовании права;

— в юридической науке сложились два подхода в определении сущности и социального назначения права – классовая и общесоциальная, эти подходы получили отражения и в теории функций права и делении принципов права на основные и производные;

— изучение данной темы включает в себя вопрос социальной ценности права, его характеристики через определение и квалификацию права как системы правовых ценностей, включающих в себя классическую триаду – справедливость, свободу и формальное равенство;

— в своем реальном существовании правовые нормы связаны системой базовых стандартов социального общения.

Тема 2. Теория правоотношений

Содержание:

1. Общее учение о правоотношениях и его развитие в современных условиях. Дифференциация правоотношений: теория и практика, влияние на другие правовые явления.
2. Материальные и процессуальные правоотношения.
3. Общие и конкретные правоотношения. Проблема действия права вне правоотношений.
4. Регулятивные и охранительные правоотношения в условиях современного правопорядка.
5. Основные научные подходы к понятию объекта правоотношения.

Задания для подготовки:

1. усвоить в полном объеме и повторить лекционный материал;

2. изучить рекомендованную по теме занятия литературу.

При подготовке к практическому занятию по данной теме необходимо иметь в виду:

— понятие «правоотношение» является одной из ключевых категорий теоретического правоведения, поэтому необходимо обратить особое внимание на вопрос соотношения правовых норм и правовых отношений;

— волевое, нормативно-должное содержание права в рамках правоотношений проявляется в форме субъективных юридических прав и субъективных юридических обязанностей;

— специально следует остановиться на выявлении основных характеристик правоотношений – их субъектном составе, объектах и содержании, их различиями определяется многообразие правоотношений как формы реализации права;

— особое внимание необходимо уделить вопросу классификации правоотношений и основаниям их возникновения, изменения и прекращения, простым и сложным юридическим фактам и юридическим состояниям.

Тема 3. Проблемы системы современного российского права

Содержание:

1. Учение о системе российского права и его развитие в современной науке.
2. Структура современного российского права.
3. Основные критерии классификации норм права по отраслям, оценка их значения в юридической науке и практической деятельности.
4. Подотрасли права и правовые институты как элементы современной системы права, критерии их выделения. Правовые режимы.
5. Место системы права в правовой системе общества. Перспективы формирования новых отраслей права.
6. Система права и система законодательства.

Задания для подготовки:

1. усвоить в полном объеме и повторить лекционный материал;
2. изучить рекомендованную по теме занятия литературу.

При подготовке к практическому занятию по данной теме необходимо иметь в виду:

— при подготовке к данной теме рекомендуется акцентировать внимание на ключевом элементе системы права, а именно правовом институте, теория правовых институтов составляет центральную часть теории права, правовые институты – это относительно автономные правовые образования, обеспечивающие целевое регулирование отдельных видов общественных отношений, правовые институты являются несущими конструкциями отдельных отраслей права;

— отрасли права различаются по предмету и методам правового регулирования, необходимо четко ориентироваться в разработанной юридической наукой материальных и формальных критериях разграничения отраслей права;

— существенное значение при освоении материала данной темы имеют вопросы определения и квалификации понятий «публичное и частное право»,

«материальное и процессуальное право», «объективное и субъективное право».

Тема 4. Теория юридической ответственности

Содержание:

1. Основные подходы к понятию ответственности в юридической науке.
2. Ретроспективная (негативная) и позитивная юридическая ответственность.
3. Долг и ответственность. Свобода и ответственность.
4. Презумпция невиновности и юридическая ответственность.
5. Ответственность государства перед гражданами. Конституционная ответственность.

Задания для подготовки:

1. усвоить в полном объеме и повторить лекционный материал;
2. изучить рекомендованную по теме занятия литературу.

При подготовке к практическому занятию по данной теме необходимо иметь в виду:

— юридическая ответственность сложная правовая категория и правовой институт, необходимо знать весь комплекс признаков, квалифицирующих юридическую ответственность как форму и меру социального государственного принуждения, а также цели, функции и принципы юридической ответственности, основания юридической ответственности;

— нормативным основанием юридической ответственности являются нормы права, фактическим — правонарушение;

— необходимо четко различать отдельные виды юридической ответственности по их отраслевой принадлежности, содержанию, формам осуществления и санкциям;

— принципиальное значение освоения темы имеют вопросы, касающиеся обстоятельств, исключающих юридическую ответственность (невменяемость, недееспособность), а также оснований освобождения от юридической ответственности, исходя из законодательных определений.

Тема 5. Правотворчество и проблемы его совершенствования

Содержание:

1. Правообразование и правотворчество.
2. Источники (формы) права: основные и вторичные.
3. Правотворчество в Российской Федерации: понятие, субъекты, виды.
4. Нормативные правовые акты, отражение их признаков в теории, правотворческой и правоприменительной практике. Иерархия, коллизии и оговорки.
5. Разъяснения высших судебных инстанций и иные регулятивные проявления судебной практики. Акты Конституционного Суда РФ, их место в системе правовых актов.
6. Акты органов местного самоуправления. Локальное правотворчество.

7. Актуальные вопросы действия нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц. Правовые иммунитеты.

Задания для подготовки:

1. усвоить в полном объеме и повторить лекционный материал;
2. изучить рекомендованную по теме занятия литературу.

При подготовке к практическому занятию по данной теме необходимо иметь в виду:

— существуют различные формы юридического процесса, обеспечивающего формирование развитие и воспроизводство права, в их общей совокупности выделяют процесс собственно нормообразования, правотворчество и законотворчество;

— понятием «правотворчество» охватывают все виды и способы деятельности по формулированию и оформлению волевых решений общее правило поведения;

— правотворчество применительно к различным типам правовых систем характеризуется определенным субъектным составом, процедурами выработки нормативных правовых положений, стадиями выработки и принятия правил поведения;

— при изучении данной темы обучающиеся должны исходить из наличия двух подходов в определении соотношения понятий «источник права» и «форма права»: первый подход основан на отождествлении данных категорий, второй подход предполагает их различие;

— выделяют источники права в материальном смысле и источники права в юридическом или формальном смысле, в юридическом смысле – это и есть форма выражения, фиксирования, позитивации объективного права;

— освоение материала данной темы предполагает знание основных форм права - правовых обычаев, правовых прецедентов, правовых доктрин, нормативных правовых актов, с которыми связано развитие и функционирование различных правовых систем;

Тема 6. Правосознание и правовая культура

Содержание:

1. Правовое сознание и правовая культура: общее и особенное.
2. Понятие, функции и структура правосознания. Историческая типология правосознания.
3. Понятие, функции и структура правовой культуры. Историческая типология правовой культуры.
4. Правовой нигилизм: понятие, структура и формы правового нигилизма.
5. Правовой идеализм: понятие, структура и формы правового идеализма.
6. Правовой реализм: понятие, структура и формы правового реализма.

Задания для подготовки:

1. усвоить в полном объеме и повторить лекционный материал;
2. изучить рекомендованную по теме занятия литературу.

При подготовке к практическому занятию по данной теме необходимо иметь в виду:

— правовое регулирование, его границы и эффективность самым непосредственным образом зависят и определяются уровнем развития правового сознания и правовой культуры, которые связаны с социокультурными основаниями происхождения, развития и функционирования права как системы правовых идей, правовых ценностей и правовых норм;

— содержание правосознания определяется его аксиологической природой – нормативно пониманием права, отношением к праву и оценкой права в терминах должного и недолжного в юридических формах и способах правового регулирования общественных отношений;

— необходимо овладеть такими категориями как структура и функции правосознания;

— правовая культура - вторая составляющая темы, характеризует качественные состояния социальных систем, уровни развития правовой действительности и ее составных частей – правовых институтов, законодательства, правового образования и воспитания. Правовая культура охватывает правосознание в различных формах его существования и выражения. Обе категории правовой реальности взаимозависимы и взаимоопределяют друг друга.

Тема 7. Актуальные проблемы теории прав человека

Содержание:

1. Права человека: сущность и понятие. Система прав человека.
2. Становление и развитие идеи прав человека.
3. Правовой статус личности и его совершенствование в современных условиях.
4. Ограничение прав человека. Политические обязанности.
5. Правосудие как форма (способ) защиты прав человека.
6. Международное сотрудничество в обеспечении прав человека: современные тенденции.

Задания для подготовки:

1. усвоить в полном объеме и повторить лекционный материал;
2. изучить рекомендованную по теме занятия литературу.

При подготовке к практическому занятию по данной теме необходимо иметь в виду:

— существуют различные теоретические подходы в исследовании взаимоотношений между государством и личностью, отдельные исторические эпохи в развитии правовых систем демонстрировали различное понимание места и роли человека в государственно-организованных обществах;

— различные исторические группировки и модификации социальных систем – цензовых, кастовых, сословных, классовых, определяли свои собственные формы и методы фиксирования правового положения личности в ее структуре;

— правовой статус личности, его содержание, условия приобретения, реализации и утраты во всем разнообразии составляющих элементов итог длительной правовой эволюции;

— необходимо знать основные юридические документы, характеризующие исторические эпохи в развитии концепции прав человека и гражданина;

— важной частью изучения темы является знакомство с международно-правовыми актами в этой области политико-правовых отношений.

2.4. Самостоятельная работа

Виды самостоятельной работы обучающихся по дисциплине (модулю) «Проблемы теории права»:

- поиск (подбор) литературы (в том числе электронных источников информации) по заданной теме, сравнительный анализ научных публикаций;
- написание эссе или реферата по заданной теме;
- подготовка и участие в научных студенческих конференциях;
- подготовка презентаций PowerPoint;
- составление схем, таблиц;
- выполнение заданий преподавателя.

Модели (особенности) самостоятельной работы для очной, очно-заочной, заочной форм обучения по отдельным разделам и темам (включая задания по каждой теме)

№ п/п	Название темы	Задание для самостоятельной работы	Форма контроля преподавателем
1	Проблемы правопонимания в современной науке. Сущность и социальное назначение права	Подготовить доклад с изложением основных точек зрения по данной теме	Обсуждение доклада на практическом занятии
2	Теория правоотношений	Подготовка сообщения и дискуссия в форме «круглого стола»	Участие в дискуссии на практическом занятии; оценка активности участия и результатов дискуссии по балльно-рейтинговой системе (актуальность и полнота раскрытия темы)
3	Проблемы системы современного российского права	Подготовка реферата на данную тему по материалам «круглых столов в журналах «Правоведение» и «Государство и право»	Дискуссия на практическом занятии; оценка результатов по балльно-рейтинговой системе
4	Теория юридической ответственности	Подготовка доклада на тему «Позитивная юридическая ответственность»	Обсуждение доклада на практическом занятии
6	Правотворчество и проблемы его совершенствования	Подготовка письменной работы	Проверка письменных работ; оценка результатов по балльно-рейтинговой системе

7	Актуальные проблемы теории прав человека	Доклад на тему «Международно-правовое регулирование в области прав человека и гражданина»	Дискуссия на практическом занятии по теме доклада
---	--	---	---

Планы для самостоятельной работы обучающихся

Тема 1. Проблемы правопонимания в современной науке. Сущность и социальное назначение права.

1. Ознакомиться с учебной литературой и нормативными материалами по теме № 1 в соответствии с заданиями для подготовки к лекции и заданиями для подготовки к практическому занятию.
2. Выполнить задания для подготовки к лекции и практическому занятию по теме № 1.
3. Подготовить глоссарий основных категорий по теме № 1.
4. Подготовить эссе, посвященное противоречиям между нормами права и нормами морали.

Тема 2. Теория правоотношений

1. Ознакомиться с учебной литературой и нормативными материалами по теме № 2 в соответствии с заданиями для подготовки к лекции и заданиями для подготовки к практическому занятию.
2. Выполнить задания для подготовки к лекции и практическому занятию по теме № 2.
3. Подготовить глоссарий основных категорий по теме № 2.

Тема 3. Проблемы формирования системы современного российского права

1. Ознакомиться с учебной литературой и нормативными материалами по теме № 3 в соответствии с заданиями для подготовки к лекции и заданиями для подготовки к практическому занятию.
2. Выполнить задания для подготовки к лекции и практическому занятию по теме № 3.
3. Подготовить глоссарий основных категорий по теме № 3.
4. Подготовить эссе на тему, посвященную перспективам формирования новых отраслей права.

Тема 4. Теория юридической ответственности

1. Ознакомиться с учебной литературой и нормативными материалами по теме № 4 в соответствии с заданиями для подготовки к лекции и заданиями для подготовки к практическому занятию.
2. Выполнить задания для подготовки к лекции и практическому занятию по теме № 4.
3. Подготовить глоссарий основных категорий по теме № 4.

Тема 5. Правотворчество и проблемы его совершенствования

1. Ознакомиться с учебной литературой и нормативными материалами по теме № 5 в соответствии с заданиями для подготовки к лекции и заданиями для подготовки к практическому занятию.

2. Выполнить задания для подготовки к лекции и практическому занятию по теме № 5.

3. Подготовить глоссарий основных категорий по теме № 5.

Тема 6. Правосознание и правовая культура

1. Ознакомиться с учебной литературой и нормативными материалами по теме № 6 в соответствии с заданиями для подготовки к лекции и заданиями для подготовки к практическому занятию.

2. Выполнить задания для подготовки к лекции и практическому занятию по теме № 6.

3. Подготовить глоссарий основных категорий по теме № 6.

Тема 7. Актуальные проблемы теории прав человека

1. Ознакомиться с учебной литературой и нормативными материалами по теме № 7 в соответствии с заданиями для подготовки к лекции и заданиями для подготовки к практическому занятию.

2. Выполнить задания для подготовки к лекции и практическому занятию по теме № 7.

3. Подготовить глоссарий основных категорий по теме № 7.

4. Подготовить эссе на тему, посвященную правосудию как форме (способу) защиты прав человека.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТЕМЫ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ

В целях более глубокого и качественного освоения учебной дисциплины (модуля), формирования и закрепления необходимых компетенций в настоящем разделе представлены дополнительные темы по проблемам теории права.

Список тем:

1. Основные концепции сущности и социального назначения права.
2. Развитие правопонимания в отечественной юридической науке.
3. Достоинства и недостатки различных «школ» правопонимания, использование их специфических подходов к праву в практической деятельности.
4. Классовое и общесоциальное в праве на современном этапе правового развития.
5. Функции современного права.
6. Проблем соотношения права и экономики.
7. Взаимодействие права и политики в современных условиях.
8. Право и политика в системе социального регулирования.
9. Соотношение права и морали (в различных аспектах юридической деятельности).

10. Общее учение о правоотношениях (современные и традиционные подходы).
11. Проблема выделения общих и конкретных правоотношений.
12. Содержание регулятивных и охранительных правоотношений.
13. Основные научные подходы к понятию объекта правоотношения. Объекты в имущественных и неимущественных правоотношениях.
14. Учения о системе права, их развитие в современной юридической науке.
15. Структура российского права.
16. Критерии классификации норм права по отраслям, оценка их значения в юридической науке.
17. Система (структура) права как один из критериев выделения правовых семей.
18. Место системы права в правовой системе общества.
19. Перспективы формирования новых отраслей права (тенденции и закономерности).
20. Проблемы выделения комплексных отраслей права.
21. Основные подходы к понятию ответственности в современной юридической.
22. Ретроспективная и позитивная юридическая ответственность.
23. Соотношение долга и ответственности.
24. Свобода и ответственность в правовой реальности.
25. Презумпция невиновности и юридическая ответственность: проблемы совершенствования правовой регламентации и правоприменительной практики.
26. Ответственность государства перед гражданами как принцип правовой государственности.
27. Конституционная ответственность в системе юридической ответственности.
28. Проблемы правообразования и правотворчества.
29. Источники (форм) права.
30. Социальные обычаи, обычное право и правовые обычаи.
31. Особенности правотворчества в различных правовых системах.
32. Особенности правотворчества в Российской Федерации.
33. Использование цифровых технологий в правотворчестве.
34. Проблемы соотношения нормативных правовых актов.
35. Современная юридическая трактовка разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, правовых позиций иных судебных инстанций (органов).
36. Акты Конституционного Суда РФ, их место в системе правовых актов.
37. Судебная практика и судебное право.
38. Проблемы повышения значимости судебной власти и обеспечения независимости правосудия.
39. Акты органов местного самоуправления в системе нормативных правовых актов.
40. Локальное правотворчество.

41. Нормативные и теоретические основы действия нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
42. Правовые иммунитеты.
43. Правовые режимы.
44. Категория «интерес» в юридической науке.
45. Юридические аспекты социальных притязаний и законных интересов.
46. Правовые интересы и правовые дозволения в юридической реальности.
47. Понятие и сущность прав человека. Становление и развитие идеи прав человека.
48. Система прав человека.
49. Правовой статус личности и гарантии прав человека.
50. Политические обязанности и права человека.

II. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В целях оценки качества освоения дисциплины (модуля) «Проблемы теории права» используются следующие типы оценочных средств, предусмотренные в настоящей Рабочей программе и Оценочных материалах для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся:

- контрольные вопросы и примерные задания для самостоятельных работ обучающихся;
- вопросы к зачету;
- вопросы для письменного или компьютерного тестирования;
- вопросы для быстрого письменного или устного опроса;
- темы эссе (рефератов, докладов);
- темы для выполнения контрольных работ.

Темы контрольных работ, эссе, рефератов

1. Исторические типы права
2. Право в системе социально-нормативной регуляции
3. Источники права и формы права
4. Нормы права.
5. Правоотношения.
6. Юридические факты
7. Реализация права
8. Применение права
9. Толкование права
10. Правонарушение
11. Юридическая ответственность
12. Принципы права: понятия и классификация
13. Правовые традиции: рецепция и преемственность развития.
14. Социальные нормы.

Вопросы для подготовки к зачету

1. Развитие концепции прав и свобод человека: исторические версии и современные подходы.
2. Основные тенденции развития права.
3. Правопорядок: понятие, признаки и виды.
4. Теории происхождения права: история и современное состояние.
5. Правовая культура и правосознание.
6. Ценность права. Правовая аксиология.
7. Концепция поколений прав человека: исторические версии и современность
8. Правовой нигилизм: понятие, причины и формы.
9. Основные концепции сущности и социального назначения права.
10. Развитие правопонимания в отечественной юридической науке, его современное состояние.
11. Функции права: понятие и типология. Классовое и общесоциальное в функциях права.
12. Проблемы соотношения права и экономики.
13. Право и политика: проблемы соотношения.
14. Основы и формы взаимодействия права и морали.
15. Право и свобода, право и справедливость.
16. Общее учение о правоотношениях.
17. Общие и конкретнее правоотношения.
18. Регулятивные и охранительные правоотношения.
19. Правоотношения в публичном и частном праве.
20. Основные научные подходы к понятию объекта правоотношения.
21. Объекты в имущественных и неимущественных правоотношениях.
22. Учение о системе российского права и его развитие в современной науке.
23. Основные критерии классификации норм права по отраслям, оценка их значения в юридической науке.
24. Место системы права в правовой системе общества.
25. Перспективы формирования новых отраслей права.
26. Проблемы выделения комплексных отраслей права.
27. Основные подходы к понятию ответственности в юридической науке.
28. Ретроспективная и позитивная юридическая ответственность.
29. Долг и ответственность.
30. Свобода и ответственность.
31. Презумпция невиновности и юридическая ответственность.
32. Ответственность государства перед гражданами. Конституционная ответственность.
33. Правообразование и правотворчество.
34. Источники (формы) права: понятие и подходы к типологии.
35. Особенности правотворчества в различных правовых системах.
36. Социальные обычаи, обычное право и правовые обычаи.
37. Особенности правотворчества в различных правовых системах.
38. Особенности правотворчества в Российской Федерации.

39. Проблемы соотношения нормативных правовых актов.
40. Современная юридическая трактовка разъяснений Пленума Верховного Суда РФ, правовых позиций иных судебных инстанций (органов).
41. Акты Конституционного Суда РФ, их место в системе правовых актов.
42. Судебная практика и судебное право.
43. Проблемы повышения значимости судебной власти и обеспечения независимости правосудия.
44. Акты органов местного самоуправления в системе нормативных правовых актов.
45. Локальное правотворчество.
46. Нормативные и теоретические основы действия нормативных правовых актов во времени, в пространстве и по кругу лиц.
47. Правовые иммунитеты.
48. Правовые режимы.
49. Обеспечение прав человека.
50. Категория «интерес» в юридической науке.
51. Юридические аспекты социальных притязаний и законных интересов.
52. Правовые интересы и правовые дозволения в юридической реальности.
53. Понятие и сущность прав человека. Становление и развитие идеи прав человека.
54. Система прав человека.
55. Правовой статус личности и гарантии прав человека.
56. Политические обязанности и права человека.

IV. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основная литература:

1. Радько Т. Н. Проблемы теории государства и права: учебник / Т. Н. Радько. – М.: Проспект, 2015. – 600 с. – ISBN 978-5-392-17894-0. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/28029> (дата обращения: 28.03.2023). – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст: электронный.
2. Марченко М. Н. Проблемы теории государства и права: учебник / М. Н. Марченко. – М.: Проспект, 2015. – 768 с. – ISBN 978-5-392-17430-0. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/7032> (дата обращения: 28.03.2023). – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст: электронный.
3. Нерсисянц В. С. Проблемы общей теории права и государства: Учебник / Институт государства и права РАН; под общ. ред. В.С. Нерсисянца. – 2-е изд., пересмотр. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2018. – 816 с. – ISBN 978-5-91768-116-0. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/939014> (дата обращения: 25.03.2023). – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст: электронный.

Дополнительная литература:

1. Марченко М. Н. Государство и право в условиях глобализации: монография. – М.: Проспект. 2015. – 400 с. – ISBN 978-5-392-16285-7. – URL: <http://ebs.prospekt.org/book/28107> (дата обращения: 28.03.2023). – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст: электронный.

2. Кашанина Т. В. Юридическая техника: учебник / Т. В. Кашанина. – 2-е изд., пересмотр. – М.: Норма: НИЦ ИНФРА-М, 2015. – 496 с. – ISBN 978-5-91768-194-8. – URL: <http://znanium.com/catalog/product/491346> (дата обращения: 28.03.2023). – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст: электронный.

3. Нерсесянц В. С. Общая теория права и государства: учебник для вузов / В. С. Нерсесянц. – Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. – 560 с. – ISBN 978-5-91768-238-9. – URL: <https://znanium.com/catalog/product/1224687> (дата обращения: 28.03.2023). – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст: электронный.

4. Проблемы трансформации системы законодательства в условиях развития цифровых технологий: монография / А. В. Корнев, И. С. Барзилова, С. В. Липень и др.; под науч. ред. А. В. Корнева. — Москва: Проспект, 2021. — 176 с. - ISBN 978-5-392-33570-1 - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/44197> (дата обращения: 28.03.2023). – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст: электронный.

5. Синюков В. Н. Российская правовая система. Введение в общую теорию: монография / В. Н. Синюков. - 2-е изд., доп. - Москва: Норма: ИНФРА-М, 2021. - 672 с. - ISBN 978-5-91768-079-8. - URL: <https://znanium.com/catalog/product/1240964> (дата обращения: 28.03.2023). – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст: электронный.

6. Система права. история, современность, перспективы: монография / Т. Н. Радько, Д. М. Азми, А. А. Головина [и др.]; под ред. Т. Н. Радько. — Москва: Проспект, 2018. — 256 с. ISBN 978-5-6047980-3-4 - URL: <http://ebs.prospekt.org/book/38514> (дата обращения: 28.03.2023) – Режим доступа: локальная сеть Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). – Текст: электронный.

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

V. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

5.1. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами и средствами обеспечения образовательного процесса

Обучающимся обеспечивается доступ (удаленный доступ) к современным профессиональным базам данных и информационным справочным системам. Полнотекстовая рабочая программа дисциплины (модуля) размещена в Цифровой научно-образовательной и социальной сети Университета (далее - ЦНОСС), в системе которой функционируют «Электронные личные кабинеты обучающегося и научно-педагогического работника». Доступ к материалам возможен через введение индивидуального пароля. ЦНОСС предназначена для создания личностно-ориентированной информационно-коммуникационной среды, обеспечивающей информационное взаимодействие всех участников образовательного процесса Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), в том числе предоставление им общедоступной и персонализированной справочной, научной, образовательной, социальной информации посредством сервисов, функционирующих на основе прикладных информационных систем Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА).

Каждый обучающийся в течение всего периода обучения обеспечен индивидуальным неограниченным доступом к электронно-библиотечным системам (электронным библиотекам) и к электронной информационно-образовательной среде Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА). Помимо электронных библиотек Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), он обеспечен индивидуальным неограниченным доступом ко всем удаленным электронно-библиотечным системам, базам данных и справочно-правовым системам, подключенным в Университете имени О.Е. Кутафина (МГЮА) на основании лицензионных договоров, и имеющие адаптированные версии сайтов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

Электронно-библиотечная система (электронная библиотека) и электронная информационно-образовательная среда обеспечивают возможность одновременного доступа 100 процентов обучающихся из любой точки, в которой имеется доступ к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», как на территории Университета имени О.Е. Кутафина (МГЮА), так и вне ее.

Фонд электронных ресурсов Библиотеки включает следующие справочно-правовые системы, базы данных и электронные библиотечные системы:

5.1.1. Справочно-правовые системы:

1.	ИС «Континент»	сторонняя	http://continent-online.com	ООО «Агентство правовой интеграции «КОНТИНЕНТ», договоры: - № 18032020 от 20.03.2018 г. с 20.03.2018 г. по 19.03.2019 г.; - № 19012120 от 20.03.2019 г.
----	----------------	-----------	---	---

				с 20.03.2019 г. по 19.03.2020 г.; - № 20040220 от 02.03.2020 г. с 20.03.2020 г. по 19.03.2021 г. - №21021512 от 16.03.2021 г. с 20.03.2021 г. по 19.03.2022 г. - № 22021712 от 09.03.2022 г. с 20.03.2022 г. по 19.03.2023 г.; - № 23020811 от 06.03.2023 г. с 20.03.2023 г. по 19.03.2024 г.
2.	СПС Westlaw Academics	сторонняя	https://uk.westlaw.com	Филиал Акционерного общества «Томсон Рейтер (Маркетс) Юроп СА», договоры: - № 2TR/2019 от 24.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - №RU03358/19 от 11.12.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-6/2021 от 06.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-5/2022 от 27.10.2021 г., период доступа с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783551 от 16.11.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	КонсультантПлюс	сторонняя	http://www.consultant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций
4.	Гарант	сторонняя	https://www.garant.ru	Открытая лицензия для образовательных организаций

5.1.2. Профессиональные базы данных:

1.	Web of Science	сторонняя	https://apps.webofknowledge.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», сублицензионные договоры: - № WOS/668 от 02.04.2018 г.; - № WOS/349 от 05.09.2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионные договоры: - № 20-1566-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1706-06235 от 14.07.2021 г.
----	----------------	-----------	---	--

2.	Scopus	сторонняя	https://www.scopus.com	ФГБУ «Государственная публичная научно-техническая библиотека России», сублицензионные договоры: - № SCOPUS/668 от 09 января 2018 г.; - № SCOPUS/349 от 09 октября 2019 г.; ФГБУ «Российский фонд фундаментальных исследований» (РФФИ), сублицензионные договоры: - № 20-1573-06235 от 22.09.2020 г.; - № 21-1702-06235 от 14.07.2021 г.
3.	Коллекции полнотекстовых электронных книг информационного ресурса EBSCOHost БД eBook Collection	сторонняя	http://web.a.ebscohost.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договор № 03731110819000006 от 18.06.2019 г. бессрочно
4.	Национальная электронная библиотека (НЭБ)	сторонняя	https://rusneb.ru	ФГБУ «Российская государственная библиотека», договор № 101/НЭБ/4615 от 01.08.2018 г. с 01.08.2018 по 31.07.2023г. (безвозмездный)
5.	Президентская библиотека имени Б.Н. Ельцина	сторонняя	https://www.prlib.ru	ФГБУ «Президентская библиотека имени Б. Н. Ельцина, Соглашение о сотрудничестве № 23 от 24.12.2010 г., бессрочно
6.	НЭБ eLIBRARY.RU	сторонняя	http://elibrary.ru	ООО «РУНЕБ», договоры: - № SU-13-03/2019-1 от 27.03.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭР-1/2020 от 17.04.2020 г. с 17.04.2020 г. по 16.04.2021 г.; - № ЭР-2/2021 от 25.03.2021 г. с 25.2021 г. по 24.03.2022 г.;

				- № ЭР-3/2022 от 04.03.2022 г. с 09.03.2022 г. по 09.03.2023 г.; - № SU-1494/2023 от 22.03.2023 г. с 27.03.2023 г. по 26.03.2024 г.
7.	Legal Source	сторонняя	http://web.a.ebsco-host.com	ООО «ЦНИ НЭИКОН», договоры: - № 414-EBSCO/2020 от 29.11.2019 г., с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № ЭБ-5/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-2/2022 от 01.10.2021 г., с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 414- EBSCO/23 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
8.	ЛитРес: Библиотека	сторонняя	http://biblio.litres.ru	ООО «ЛитРес», догово- ры: - № 290120/Б-1-76 от 12.03.2020 г. с 12.03.2020 г. по 11.03.2021 г.; - № 160221/Б-1-157 от 12.03.2021 г. с 12.03.2021 г. по 11.03.2022 г.; - № ЭР-6/2022 от 18.03.2022 г. с 18.03.2022 г. по 17.03.2023 г.; - № 130223/Б-1-136 от 02.03.2023 г. с 18.03.2023 г. по 17.03.2024 г.

5.1.3. Электронно-библиотечные системы:

1.	ЭБС ZNANIUM.COM	сторонняя	http://znanium.com	ООО «Научно-изда- тельский центр ЗНА- НИУМ», договоры:
----	--------------------	-----------	---	--

				- № 3489 бс от 14.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № 3/2019эбс от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г.; - № 3/2021 эбс от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № 1/2022эбс от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211747575эбс от 07.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
2.	ЭБС Book.ru	сторонняя	http://book.ru	ООО «КноРус медиа», договоры: - № 18494735 от 17.12.2018 г. с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г.; - № ЭБ-2/2019 от 29.11.2019 г. с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. - № ЭБ-4/2021 от 02.11.2020 г. с 01.01.2021 г. по 31.12.2021 г.; - № ЭР-4/2022 от 01.10.2021 г. с 01.01.2022 г. по 31.12.2022 г.; - № 32211783653 от 21.10.2022 г. с 01.01.2023 г. по 31.12.2023 г.
3.	ВЧЗ РГБ (Виртуальный чи- тальный зал Рос- сийской государ- ственной библио- теки)	сторонняя	https://search.rsl.ru/	ФГБУ «Российская гос- ударственная библио- тека», договор № 32312116538 от 14.02.2023 г. с 02.03.2023 г. по 01.03.2024 г.

4.	ЭБС Юрайт	сторонняя	http://www.biblio-online.ru	ООО «Электронное издательство Юрайт», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 01.04.2019 г. с 01.04.2019 г. по 31.03.2020 г.; - № ЭБ-1/2020 от 01.04.2020 г. с 01.04.2020 г. по 31.03.2021 г. - № ЭР-1/2021 от 23.03.2021 г. с 03.04.2021 г. по 02.04.2022 г.; - № ЭР-7/2022 от 09.03.2022 г. с 03.04.2022 по 02.04.2023 г.; - № 32312233331 от 29.03.2023 г. с 03.04.2023 г. по 02.04.2024 г.
5.	ЭБС «Юстицинформ»	сторонняя	https://elknigi.ru/	ООО «Юридический дом «Юстицинформ», договор № ЭР-1/2023 от 30.03.2023 г. с 05.04.2023 г. по 04.04.2024 г.
6.	ЭБС Проспект	сторонняя	http://ebs.prospekt.org	ООО «Проспект», договоры: - № ЭБ-1/2019 от 03.07.2019 г. с 03.07.2019 г. по 02.07.2020 г.; - № ЭБ-2/2020 от 03.07.2020 г. с 03.07.2020 г. по 02.03.2021 г.; - № ЭР-3/2021 от 21.06.2021 с 03.07.2021 г. по 02.07.2022 г.; - 32211498857 от 24.06.2022 г. с 03.07.2022 г. по 02.07.2023 г.

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспечения, состав которого подлежит ежегодному обновлению.

5.2. Перечень программного обеспечения (ПО), установленного на компьютерах, задействованных в образовательном процессе по дисциплине (модулю)

Все аудитории, задействованные в образовательном процессе по реализации дисциплины (модуля), оснащены следующим ПО:

№	Описание ПО	Наименование ПО, программная среда, СУБД	Вид лицензирования
ПО, устанавливаемое на рабочую станцию			
1.	Операционная система	Windows 7	Лицензия
		Windows 10	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05.2019 г. № 31806485253 от 20.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
2.	Антивирусная защита	Kaspersky Workspace Security	Лицензия
		По договорам: № 31907848213 от 03.06.2019 г. № 31806590686 от 14.06.2018 №31705098445 от 30.05.2017 № 31603346516 от 21.03.2016	
3.	Офисные пакеты	Microsoft Office	Лицензия
		По договорам: № 32009118468 от 01.06.2020 г. № 31907826970 от 27.05. 2019 г. № 31806485253 от 21.06.2018 г. №31705236597 от 28.07.2017 г. №31604279221 от 12.12.2016 г.	
4.	Архиваторы	7-Zip	Открытая лицензия
		WinRar	Открытая лицензия
5.	Интернет браузер	Google Chrome	Открытая лицензия
6.	Программа для просмотра файлов PDF	Adobe Acrobat reader	Открытая лицензия
		Foxit Reader	Открытая лицензия
7.	Программа для просмотра файлов DJVU	DjVu viewer	Открытая лицензия
8.	Пакет кодеков	K-Lite Codec Pack	Открытая лицензия
9.	Видеоплеер	Windows Media Player	В комплекте с ОС
		vlc pleer	Открытая лицензия
		flashpleer	Открытая лицензия
10.	Аудиоплеер	Winamp	Открытая лицензия
11.	Справочно- правовые системы (СПС)	Консультант плюс	Открытая лицензия
		Гарант	Открытая лицензия

Университет имени О.Е. Кутафина (МГЮА) располагает материально-технической базой, соответствующей действующим противопожарным правилам и нормам, и обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, практической и научно-исследовательской работ обучающихся, предусмотренных учебным планом.

В реализации дисциплины (модуля) задействованы учебные аудитории для проведения занятий лекционного типа, занятий семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и помещения для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования. Для проведения занятий лекционного типа обучающимся предлагаются наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, которые хранятся на электронных носителях.

5.3. Помещения для самостоятельной работы обучающихся

Помещения для самостоятельной работы обучающихся расположенные по адресу г. Москва ул. Садовая-Кудринская д.9 стр.1, оснащены компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включают в себя:

1. Электронный читальный зал на 135 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 42 шт.,
- стол студенческий трехместный – 10 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 3 шт.,
- стул – 135 шт.,
- компьютер студенческий 50 MAC AB – 76 шт. (компьютерная техника подключена к сети «Интернет» и обеспечивает доступ в электронную информационно-образовательную среду),
- проектор с моторизованным лифтом Epson EB-1880 – 1 шт.,
- экран Projecta с электронным приводом – 1 шт.

Электронный читальный зал располагается на первом этаже, предназначенного для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, рабочие места в читальном зале оборудованы современными эргономичными моноблоками с качественными экранами, а также аудио гарнитурами.

Комплекс средств:

- рабочее место с увеличенным пространством – 2 шт.,
- наушники «накладного» типа – 1 компл.,
- лупа ручная для чтения 90mmx13.5mm – 1 шт.,
- линза Френеля в виниловой рамке 300*190 – 1 шт.

2. Читальные залы на 93 посадочных мест:

- стол студенческий двухместный – 24 шт.,
- стол студенческий трехместный – 2 шт.,
- кресло для индивидуальной работы – 7 шт.,
- стул – 93 шт.,

- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 11 шт.

3. Абонемент научной литературы на 4 посадочных мест:

- стол студенческий одноместный – 4 шт.,
- компьютер студенческий 50 МАС АВ – 4 шт.,
- стул – 4 шт.

Помещение для самостоятельной работы обучающихся расположенное по адресу г. Москва наб. Шитова д. 72 корп. 3, оснащено компьютерной техникой с возможностью подключения к сети «Интернет» и обеспечением доступа в ЭИОС Университета и включает в себя:

- компьютер студенческий Lenovo – 16 шт.,
- стол студенческий одноместный – 16 шт.,
- стол студенческий двухместный – 17 шт.,
- стул – 42 шт.

Дисциплина (модуль) обеспечена помещениями для хранения и профилактического обслуживания учебного оборудования.